



Kako življenje vrednoti mednarodno pravo?

Susana proti Nikaragvi

Odbor Združenih narodov za človekove pravice

Mnenje Odbora

Susana, dekle iz Nikaragve, rojena leta 2000, je bila žrtev sistematičnega spolnega nasilja svojega dedka že od šestega leta. Živela je v skrajni revščini in izolaciji na podeželju, ki so ga nadzorovale nedržavne oborožene skupine. Zaradi spolnih napadov je zanosila pri trinajstih letih. Susana in njena babica, s katero je živela, sta bili večkrat žrtev fizičnega nasilja, tudi med nosečnostjo. Babica je večkrat poskušala vložiti pritožbo, da bi oblasti zagotovile uresničevanje Susaninih pravic, vendar država ni nikoli sprožila ukrepov za preiskavo in ustavitev spolnega nasilja.

Susana in njena babica sta leta 2014 odšli v bolnišnico Fidel Ventura First Level of Complexity v Waslali. Takrat je Susana že rojevala. Rodila je vaginalno in je bila naslednji dan odpuščena brez psihološke oskrbe ali možnosti zatočišča. Povedala je, da je bila žrtev nasilja s strani zdravstvenega osebja. Čeprav je Susano ocenil sodni zdravnik in ugotovil, da ima zaradi zlorabe pomembne fizične in duševne posledice ter da potrebuje zdravljenje, ni bila nikoli napotena na zdravljenje v državno ustanovo.

Odbor je ugotovil, da sta bili v konkretnem primeru kršeni pravica do življenja v razsežnosti dostojnega življenja in pravica do nepodvrženosti mučenju ali krutemu ravnanju. To pa zato, ker »je bila kršena tudi njena pravica do dostojnega življenja, ker ji je država pogodbenica s tem, ko ji ni omogočila dostopa do splava ali informacij o njenih možnostih, vključno z dajanjem otroka v posvojitev, vsilila prisilno materinstvo« (poudarek dodan). Nadalje je ugotovilo, da je v tem primeru do kršitev prišlo zaradi: (a) nezagotavljanja zaščite Susani in njeni babici in (b) neraziskanja dejstev kot odgovor na večkratne poskuse babice, da vloži pritožbo.

Kot je razvidno, gre za izjemno resen primer, v katerem so bile dekletu dejansko kršene človekove pravice s ponavljajočim se spolnim nasiljem, ki mu je bila izpostavljena, čemur je sledilo diskriminatorno ravnanje, ki ga je zaradi nosečnosti utrpela v zdravstvenem sistemu. Vendar pa je odločitev Odbora za človekove pravice problematična, ker:

1. se primer uporablja za napredek sodne prakse o dostopu do splava kot nujnega ukrepa za zaustavitev »prisilnega materinstva« kot vprašanja človekovih pravic. Vendar, kot kažejo dejstva v zvezi s primerom, niti Susana niti njena babica nista prosili za splav. Pravzaprav je Susana prispela v bolnišnico, ko je že rojevala. Zato v tem primeru ni šlo za zavrnitev splava;
2. primer ne upošteva globokih kršitev človekovih pravic, ki jih je utrpela Susana, in ukrepov, ki jih mora država sprejeti za preprečevanje spolnega nasilja nad dekleti. Osredotoča se na dostop do splava, vprašanje, ki ni del dejanskega primera;
3. odbor se v svojih razmišljanjih izogiba potrebnemu zaščiti, ki jo mednarodno pravo zagotavlja otrokom, ki so bili spočeti zaradi spolnega nasilja, od spočetja in v fazi novorojenčka. Otrok, rojen v tem primeru, je predmet mednarodne zaščite, država



pa je z zavrnitvijo zaščite Susane in njene babice po rojstvu ogrozila tudi otrokove pravice, kar pa v odločbi ni obravnavano;

4. odbor sprejema jezik organizacij, ki spodbujajo liberalizacijo splava, kot je domnevno »prisilno materinstvo«. To ni izraz, specifičen za mednarodno pravo človekovih pravic. Najbližji izraz je prisilna nosečnost, ki je mednarodno kaznivo dejanje, prepovedano z Rimskim statutom, in se nanaša na sistematično ali razširjeno prakso prisiljevanja žensk k nosečnosti z namenom spreminjanja etnične sestave skupnosti. Ta izraz se torej za obravnavani primer niti ne uporablja.

Tako je ta odločitev zelo problematična, saj bi lahko predlagala ustrezne rešitve za dekleta, ki so žrtve spolnega nasilja, vendar se je odbor namesto tega odločil, da se osredotoči na vprašanje dostopa do splava, pri čemer ni upošteval pravic nerojenih otrok niti resničnih potreb deklet, ki so žrtve spolnega nasilja. V tem primeru, tako kot v mnogih drugih, se spolno nasilje nad dekleti odkrije in ustavi ravno z nosečnostjo. Zato pristop spodbujanja splava na zahtevo kot rešitve teh težav ni le neutemeljen v mednarodnem pravu, ampak bi lahko bil kontraproduktiven za preprečevanje in zatiranje spolnega nasilja nad dekleti.